

Interprétation générale de l'Annexe 1

Une critique récurrente de Mediacom (dont le pouvoir est délégué par l'EPFL) est le manque de transparence dans son processus de décision d'acceptation ou de refus des événements. Une liste de critères exhaustive, claire et la moins ambiguë possible est une bonne solution à ce problème.

En vertu de l'Art. 3 Al. 1 de la proposition de modification de la LEX 8.3.1, "L'examen des autorisations est effectué au moyen de l'arbre de décision figurant à l'annexe 1". Cet arbre de décision est donc destiné à déterminer l'acceptation ou le refus de tout événement soumis à la LEX 8.3.1.

La structure générale de cet arbre de décision "annexe 1" est en effet très claire avec un flux logique explicite. Cependant, la structure de chaque case avec une liste à puces n'est pas claire. Notre interprétation était que la relation entre les différents points était un *ET* logique, c'est-à-dire que si une seule des puces n'était pas respectée, toute sa case n'est pas respectée et donc l'événement est refusé. Cependant, lors de la séance d'information du 23 mai, l'interprétation de Maureen Décosterd, cheffe du service Mediacom Événements, était différente. Lorsqu'il lui a été posé une question sur comment l'arbre de décision devait être utilisé, elle a indiqué clairement que la relation entre les puces devait être considérée comme des *OU* logiques. Il suffirait donc qu'une seule puce par case soit validée pour que toute la case soit validée dans l'arbre. Cette ambiguïté sur le *ET* ou le *OU* est cruciale, car elle change tout à fait la lecture de l'arbre de décision. Cependant, ces deux interprétations nous semblent insatisfaisantes comme elles conduisent toutes deux à des situations absurdes. Ces absurdités seront développées dans les paragraphes suivants.

En tant qu'association reconnue par l'EPFL, les modifications principales qu'apportent cet arbre sur notre activité sont dans la branche principale, cette prise de position se concentre donc sur cette dernière.

Case **COHÉRENCE ENTRE LA THÉMATIQUE ET L'ORGANISATEUR·TRICE**

Cette case mentionne simplement à son premier point "Statut de l'association (LEX 8.2.1)". La signification de ce point n'est pas claire. S'agit-il par exemple que l'événement soit en conformité avec les statuts de l'association ou que les statuts de l'association soient en cohérence avec la thématique. Cette interprétation mérite d'être explicitée.

Le troisième point nécessite une légitimité professionnelle de l'organisateur·x·ice. Il est problématique que ce soit l'organisateur·x·ice qui doive être légitime par une fonction professionnelle. En effet, les associations étudiantes ne sont, du fait qu'elles sont étudiantes, généralement pas légitimes professionnellement. Elles invitent alors souvent des professionnel·x·es pour traiter du sujet (ex. Conférence de Polyquity "À l'intersection des systèmes d'oppression" avec Sarah Mazouz). Il faudrait donc que des intervenant·x·es et non seulement les organisateur·x·ices puissent également légitimer un événement. Le fait de ne légitimer que l'expertise professionnelle est par ailleurs un problème. Cela ne reconnaît pas d'autres types de légitimité, comme celle du vécu. Une personne victime de violences sexistes et sexuelles n'est pas considérée par ce point comme légitime pour témoigner sur son expérience.

Si l'interprétation du *OU* est celle retenue, il ne suffit donc qu'un seul point de cette case soit validé pour que la case soit validée. Il suffirait ainsi qu'un événement soit organisé par une personne physique ou morale identifiable pour qu'il ne soit ni nécessaire d'être en conformité (ou en cohérence) avec les statuts de l'association, ni légitime professionnellement, ni de posséder les compétences ou connaissances nécessaires pour organiser l'événement, ni de s'associer avec une autre entité. Il nous semble surprenant que l'EPFL autorise un événement pour lequel les organisateur·x·ices sont incompetent·x·es et ne possèdent pas les connaissances nécessaires. Si l'interprétation *ET* devait être retenue, tous les événements devraient être organisés par des personnes professionnellement légitimes ainsi qu'avec une autre entité. Aucune association ne pourrait organiser seule d'événement et elle devrait avoir une profession la rendant légitime. Cette interprétation interdirait la quasi-totalité des événements actuellement organisés par des associations sur le campus. Ainsi, les interprétations *ET* et *OU* sont toutes les deux insatisfaisantes.

Case *CONTENU DE L'ÉVÉNEMENT* et *FORMAT EN ADÉQUATION AVEC LE CONTENU*

Le premier point nécessite une valorisation scientifique du sujet, cela nous paraît beaucoup trop réducteur, en effet un grand nombre d'événements ne sont pas liés à des missions scientifiques (comme l'art ou de l'animation sur le campus telle qu'une distribution de donuts).

Le second point demande une validation institutionnelle du sujet. Qu'entend-on par institutionnelle ? Est-ce qu'il est nécessaire que l'EPFL valide le sujet, ou toute autre institution mondiale suffirait ? La validation doit-elle être implicite (par exemple par des travaux de recherches sur ce sujet) ou explicite (par exemple par une lettre validant le sujet) ? Ce point mérite d'être précisé.

Le troisième point demande une légitimité des intervenant·x·es et une qualité de la modération. À nouveau, cette légitimité est extrêmement restreinte, ne reconnaissant que l'expérience académique ou professionnelle. Le témoignage n'est toujours pas pris en compte. Ce point nécessite aussi implicitement l'existence d'une modération. Tous les événements ne s'y portent pas (par exemple une distribution de crêpes).

Ces trois points entraînent dans l'interprétation du *OU* la nécessité d'une valorisation des valeurs scientifiques ou d'une valorisation académique ou institutionnelle ou d'une légitimité des intervenant·x·es ainsi qu'une modération. Cette vision de ce qu'est un événement est bien trop restreinte et empêcherait la tenue de tout festival de musique sur le campus.

Cette case est séparée en deux et, à nouveau, la relation entre les deux parties n'est pas claire. Faut-il à la fois respecter la partie *CONTENU DE L'événement* et la partie *FORMAT EN ADÉQUATION AVEC LE CONTENU* ou une seule des deux ?

La seconde partie liste des formats d'événements qui devraient être en adéquation avec le contenu *Conférence, débat, discussion, table ronde, témoignage*. Comme mentionné plus tôt, cette même case semble interdire dans la plupart des cas le témoignage comme format par absence de légitimité professionnelle ou académique. Par ailleurs, cette liste est-elle exhaustive ? La formulation laisse planer un doute. Or, il serait absurde que cette liste soit exhaustive. Il serait alors impossible d'organiser un événement de danse, une assemblée générale d'association ou une lecture collective.

Ce point ne paraît pas conçu pour s'appliquer à tous les événements des associations (ce qui est pourtant le cas selon la proposition de LEX 8.3.1 Art. 3 Al. 1). Dans sa vision étriquée de ce qu'un événement peut-être, cette annexe a pour conséquence d'interdire une très large portion des événements organisés sur le campus par des associations étudiantes.

Case *SÉCURITÉ*

Étonnamment, cette case nous paraît adéquate.

Case *RESPECT*

Le premier point nécessite de "s'assurer que les discussions ne portent pas atteinte à la dignité ou au droit des personnes". Que signifie droit des personnes ? Nous ne connaissons pas ce terme comme une appellation juridique standard. Voulez-vous faire référence au droit de la personnalité, qui est lui bien ancré dans le droit suisse ? Si c'est le cas, la formulation devrait être modifiée pour refléter cette volonté. Par ailleurs, qu'est-ce qui est entendu par dignité ? C'est un terme qui peut être interprété de différentes manières et qui doit être précisé. Nous devons par exemple conserver la possibilité de caractériser les auteur·x·ices de violences sexistes et sexuelles comme telles, même si cette description porte légitimement atteinte à leur dignité. L'Article 261 bis du code pénal suisse condamne un acte "qui porte atteinte à la dignité humaine d'une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle". Le terme "humaine" a été omis de "dignité" dans cette annexe et le fait que cette atteinte doive être effectuée en conséquence d'une liste exhaustive de discriminations est également absente. Ces absences peuvent conduire à des interprétations très différentes. Si le but était de faire référence à cet article, il devrait être explicitement mentionné (par exemple *Dans le sens de l'Art. 261 bis du Code pénal*). De plus, même cet article a été utilisé de

manière abusive par l'EPFL, comme dans le courriel du 12 juin 2025 signé par la présidente de l'EPFL Anna Fontcuberta i Morral et l'ancien Vice-président pour les affaires académiques Ambrogio Fasoli qui utilise cet article pour pénaliser la critique d'idéologies politiques ne constituant pas de discrimination au sens de l'Art. 261 bis.

Le deuxième point interdit justement une liste de discriminations semblable à celle de l'Art. 261 du code pénal. Il y ajoute l'interdiction des discriminations sur la base du genre, des capacités physiques ou cognitives et de la nationalité. Ces points sont justifiés et importants. Cependant, elle interdit aussi la discrimination sur la base des "croyances". Ce terme est bien trop flou. S'il s'agit de croyance comme une religion, il faudrait l'associer à un adjectif comme spirituel. Dans l'état actuel, ce terme pourrait également inclure des croyances politiques. Or, nous souhaitons avoir le droit de restreindre des paroles de croyances néfastes, comme des propos classistes. Un grand problème avec ce point est qu'il ne s'agit pas des paroles ou actions qui ne doivent pas donner lieu à une discrimination, mais du sujet. Or, ce n'est pas un sujet, mais son traitement qui crée des discriminations. Par exemple, le sujet du racisme antimusulman ne crée pas intrinsèquement de discrimination. Il peut être combattu (par exemple dans la table ronde "lutter contre l'islamophobie" de Polyquity) ou défendu. Ce n'est que dans la deuxième situation que l'événement doit être interdit. Cette formulation vague ouvre la porte à interdire des événements sur la base du sujet et non sur la manière dont ils sont abordés. Le terme "donner lieu" déplace le critère déterminant des intentions aux conséquences potentielles. Il est important que l'organisation ne soit pas tenue pour responsable si l'événement a des conséquences qui ne sont pas raisonnables compte tenu de l'événement. Il n'est pas non plus acceptable que des propos discriminants soient acceptés s'ils n'ont pas de conséquences. Nous proposons ainsi de remplacer "donner lieu" par "porter atteinte" afin d'éviter ce changement de point de vue et de reprendre des termes juridiques ayant une interprétation claire. Nous avons l'impression que ce point pourrait empêcher de traiter tout conflit entre des nations. En effet, un événement traitant de la guerre d'Iran en cours actuellement et dénonçant les actions impérialistes américaines, risque de créer un sentiment d'exclusion chez des personnes états-uniennes soutenant la politique de leur pays. Le problème d'une potentielle interdiction des événements en mixité choisie est également présent ici.

Le troisième point est explicitement légitimé par l'art 3 de la LEX 8.3.1. Cependant, sa description ne nous semble aucunement liée à cet article dans la nouvelle position de l'LEX. En effet, cet article ne restreint pas le format des événements ayant lieu sur le campus. Par ailleurs, la liste des points en italique risque de porter à confusion et de faire penser qu'il s'agit d'une citation de la LEX alors que cette dernière ne se prononce pas sur ces sujets.

Le premier point empêche d'interrompre une personne. Cependant, la première puce de cette case a pour conséquence d'obliger une association à interrompre une personne si cette dernière porte atteinte à la dignité ou au droit des personnes. Ces points sont ainsi contradictoires. Le deuxième point demande "Le respect des différences (opinions, cultures, rôles)". La liste entre parenthèses semble être exhaustive (par l'absence de points de suspension ou de etc.), est-ce bien le cas ? Nous ne pensons pas que toutes les opinions sont légitimes, en particulier celles qui donnent lieu à des discriminations (et qui ne sont pas systématiquement pénalement répréhensibles, comme pour le classisme). Le terme rôle nous paraît également beaucoup trop vague. De quel type de rôle s'agit-il ? Nous pensons avoir le droit de critiquer des personnes ayant des rôles importants dans des organisations néfastes (par exemple les dirigeants du groupe Lafarge, récemment condamnés pour financement de Daesh). Le quatrième point demande le respect du temps de parole. Cela implique implicitement d'avoir un temps de parole dédié et compté. Beaucoup d'événements ne comptent pas de temps de parole. Il ne serait alors pas possible d'avoir des discussions libres sans que quelqu'un tienne un chronomètre. Cette situation est absurde.

Nous soutenons l'EPFL dans sa volonté d'inclure les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite d'être incluses. Cependant, pourquoi exiger qu'elles puissent se "sentir incluses" et pas simplement d'*être incluses*. Nous ne comprenons pas la raison de cette différence. Par ailleurs, pourquoi est-ce que l'obligation d'inclusion doit se restreindre à la communication et aux informations pratiques ? Par exemple, la LHand demande l'accessibilité adaptée des lieux accessibles au public.

À nouveau, la question de l'interprétation en *OU* ou en *ET* des pointes est cruciale. S'il s'agit d'un *OU*, cela autorise des événements à donner lieu à des discrimination pour peu qu'ils permettent aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite de se *sentir incluse*. Cette interprétation est absconne et va à l'encontre du but même de cette case. Si c'est un *ET*, alors tous les critères critiqués plus hauts s'appliquent à

tous les événements organisés par des associations sur le campus et cela crée des contraintes bien trop élevées et absurdes sur beaucoup de typologies différentes d'événements, comme mentionnées plus haut.

Case **LIBERTÉ DE PAROLE**

Le premier point de cette case demande de permettre l'expression d'opinions même critiques. Ce point ne pose aucune limite aux types d'opinions dont la liberté d'expression doit être garantie. Nous ne pouvons accepter par exemple que des opinions intolérantes soient exprimées lors de nos événements. Il s'agit pourtant de la conséquence logique de ce point dans l'état actuel. Il serait par exemple possible de demander à ce que les expressions exprimées et dont la liberté doit être défendue soient en accord avec le Compliance Guide dans la formulation actuelle (qui est d'ailleurs utilisé dans un but similaire dans la proposition de modification de la LEX 8.2.1).

Le deuxième point contient une liste itémisée et cite l'article 3 de la LEX 8.3.1. Il souffre des mêmes travers que le point 3 de la case précédente (des items qui ne découlent pas de la LEX et un italique qui crée une confusion avec une citation). Le premier item garantit comme la première puce la liberté d'expression, mais en définit les limites. Elle n'est donc pas compatible avec la première puce qui ne définit pas de limite. Les limites énoncées font sens. Le deuxième item ne devrait pas être une obligation. En effet, il demande la création d'un moyen électronique pour publier son opinion sans crainte et de manière anonyme. Il faudrait donc que les associations allouent des fonds au développement d'un système du genre d'un forum électronique anonyme. Cela pose un problème si des propos inacceptables sont dits sur ce forum. Il faut ainsi le modérer et l'anonymat empêche des sanctions en cas par exemple de propos haineux. Cette obligation n'est pas vraiment applicable à de nombreux événements, comme une distribution de frites ou un festival de musique (qui sont pourtant concernés par cette annexe). Le dernier item demande aux organisateur·x·ices de montrer l'exemple. Cette puce concerne la défense de la liberté d'expression qui incombe à l'organisation. Nous ne sommes pas sûr·x·es de comprendre comment les personnes organisant l'événement devraient donner l'exemple étant donné que ces règles s'imposent aux personnes organisant les événements. À qui faut-il donc donner l'exemple ?

Cette case pose à nouveau un problème important sur son champ d'application. Elle n'est en effet pas adaptée à une grande typologie d'événements. Le premier point est également une version altérée du premier item du deuxième point, mais sans restriction à la liberté d'expression que l'organisation doit défendre. Elle serait donc obligée de défendre des propos discriminants (qui ne sont pas nécessairement couverts par le droit suisse).

Compatibilité avec la LEX 8.3.1

La LEX 8.3.1 se contente de mentionner deux fois cette annexe: Art. 3 Al. 1 "L'examen des autorisations est effectué au moyen de l'arbre de décision figurant à l'annexe 1" et Art. 3 Al. 5 "Les événements qui sont susceptibles de nuire à la cohésion de la communauté de l'EPFL [...] sont soumis à des conditions permettant de préserver la cohésion de la communauté de l'EPFL en assurant le respect mutuel et le dialogue conformément aux usages académiques, en application de l'arbre de décision figurant à l'annexe 1 du présent règlement". L'Al. 1 indique que c'est cette annexe qui est considérée lorsqu'une décision est prise. Cette annexe ayant une liste de critères déterminés et toutes les conclusions pour les événements organisés par des associations reconnues étant "L'événement PEUT AVOIR LIEU" et "événement REFUSÉ", la présente annexe présente donc une vision exhaustive du processus de décision de l'EPFL. L'Al. 5 indique que l'annexe précise des règles sur le "respect mutuel et le dialogue conformément aux usages académiques", mais cet alinéa ne concerne que les événements susceptibles de nuire à la cohésion de la communauté. Cependant, cet arbre s'applique à tous les événements de l'EPFL, sans se soucier de la possibilité que l'événement nuise à la cohésion de la communauté. Il y a ainsi des approches différentes et incompatibles dans la LEX et dans cet arbre : respectivement celle d'un traitement différencié et celle d'un traitement unique, peu importe le caractère de susceptibilité à nuire à la cohésion. Même si cette annexe ne s'appliquait qu'aux événements susceptibles de nuire à la cohésion, toutes les ambiguïtés précédemment mentionnées sur le *OU* et le *ET* seraient toujours présentes.

Le sens de plusieurs articles de la LEX 8.3.1 n'est pas inclus dans cette annexe et ne pourrait donc pas être utilisé comme critère lors de l'approbation par Mediacom, selon la logique explicitée préalablement. En effet, l'Art. 3 Al. 3 et 4 précisent plusieurs raisons pour lesquelles Mediacom peut refuser des événements: menaces fondées sur les intérêts publics ainsi qu'une liste de critères et la notion de quotas n'est jamais mentionnée.

Pourtant, aucun de ces critères n'est présent dans cette annexe. N'étant pas dans l'arbre décisionnel déterministe à partir duquel l'examen des décisions est effectué, aucun événement ne peut être refusé par Mediacom dans l'état actuel des propositions de LEX et de cette annexe.

Comme mentionné au paragraphe précédent, cette annexe est tout à fait incomplète au regard des règles stipulées dans la LEX 8.3.1. Mais il va également beaucoup plus loin que cette LEX, en ajoutant un grand nombre de nouvelles règles. Toutes les puces énoncées dans les cases discutées précédemment énoncent des règles et une grande partie d'entre elles (la légitimité professionnelle, s'associer avec une autre entité, la valorisation des missions scientifiques etc.) ne sont jamais mentionnées dans cette LEX. Si c'est un *OU* qui doit être considéré, cette annexe élargit énormément les règles vis-à-vis de la LEX et crée donc un ensemble de nouvelles règles aux très grandes conséquences. Si c'est un *ET* qui doit être retenu, la quasi-totalité des événements sont interdits et les mêmes nouvelles règles énoncées précédemment créent également un ensemble de règles aux très grandes conséquences. Dans les deux cas, cette annexe a un impact incommensurable sur la possibilité d'organiser des événements. Dans ce cas, il n'est pas légitime d'énoncer ces règles dans une simple annexe ayant une plus faible légitimité qu'une LEX à part entière dont c'est le rôle que d'énoncer ce genre de règles. Cette annexe ne devrait que résumer et clarifier les règles de la LEX 8.3.1, mais absolument pas créer un nouveau cadre de règles. Le fait qu'il soit externe à une LEX pose question sur la manière dont il peut-être modifié. Est-il nécessaire qu'il soit modifié par le même processus ou l'EPFL et Mediacom peuvent-elles le modifier selon leur bon vouloir sans processus de consultation. Dans le deuxième cas, le fait que cet arbre crée de nouvelles règles d'une telle importance est d'autant plus inacceptable.

Synthèse

Cette annexe a actuellement pour vocation de s'appliquer à tous les événements soumis à la LEX 8.3.1. Le but de cette annexe est de rendre explicite, claire et sans ambiguïté le processus de décision de Mediacom, en conformité à la LEX 8.3.1 lors de l'approbation ou du refus d'un événement. Cependant, la réalité est toute autre. Cette annexe n'inclut pas beaucoup des règles de la LEX 8.3.1 et est composée en grandes parties de règles qui sont tout à fait étrangères à la LEX 8.3.1. De plus, cette annexe a plusieurs interprétations possibles. Entre notre première interprétation où les différentes puces dans les cases sont reliées par des *ET* logiques et celle de la cheffe de Mediacom événement, qui est que ces puces sont reliées par des *OU* logiques, l'interprétation change quasiment totalement. Dans le cadre du *ET*, cette annexe devient un arbre liberticide qui interdirait quasiment tous les événements (y compris beaucoup de ceux organisés par l'EPFL) s'il était littéralement et totalement appliqué. Dans le cadre du *OU*, cette annexe devient un arbre libertarien qui autoriserait un très large panel d'événement, y compris certains qui créeraient par exemple des discriminations sur la base du genre (qui n'est pas en général interdite en suisse). Dans les deux cas, ces interprétations sont tout à fait absurdes. Si cet arbre devait être accepté dans l'état et légitimé de la même manière par la LEX 8.3.1, il ne pourrait donc pas vraisemblablement être appliqué dans sa totalité par Mediacom. Une interprétation partielle laisse la possibilité à des choix à géométrie variable et à l'arbitraire dans les décisions. En matière de liberté d'expression et de manifestation, qui est bien le sujet traité par cette annexe, il est nécessaire de ne pas laisser la possibilité à des interprétations abusives. Il est donc déraisonnable de mettre en circulation un document légitimé légalement qui peut être utilisé pour interdire quasiment tout événement si une lecture littérale et complète en était faite.

Polyquity, association de féminisme intersectionnel reconnue par l'EPFL. Ecublens, mai 2026.



**Pour un féminisme
intersectionnel
et inclusif**